



Prefeitura Municipal de Itatiaia

LEI Nº 461, DE 29 DE OUTUBRO DE 2007.

Ementa: Autoriza o Poder Executivo a criar normas e instrumentos necessários à implementação de uma política de arborização urbana adequada à realidade atual de Itatiaia.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIAIA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI,

Art. 1º. Constituem-se bens de interesse comum toda a vegetação de porte arbóreo e as mudas de árvores existentes ou que venham a existir, localizadas dentro dos limites territoriais do Município, que seja de domínio público ou de domínio privado.

Art. 2º. O corte ou poda de qualquer árvore dentro do Município de Itatiaia só poderá ser feito mediante autorização baseada em laudo elaborado por funcionário do órgão municipal competente, após vistoria a ser solicitada pelo interessado, nos seguintes casos:

- I para implantação de obras de edificação ou urbanização;
- II quando o estado fitossanitário da árvore justificar a medida;
- III quando a árvore estiver causando comprováveis danos ao patrimônio;
- IV quando a árvore constituir-se um obstáculo fisicamente incontornável ao acesso e à circulação de veículos ou pedestre;
- V quando o plantio irregular ou a propagação espontânea da árvore impossibilitar o desenvolvimento adequado de árvore vizinha;
- VI quando se tratarem de espécies invasoras com propagação prejudicial comprovada;
- VII quando a árvore em crescimento necessitar da eliminação de galhos para melhorar a sua estética.

§ 1º. O corte ou poda de árvore localizada em área pública será feito pelo órgão municipal competente.

§ 2º. No caso de árvore localizada em imóvel particular, o corte ou poda, após a autorização, é de responsabilidade do proprietário do imóvel, sendo que, para



Prefeitura Municipal de Itatiaia

cada árvore eliminada o responsável plantará outras 10 (dez) novas árvores de espécie nativa da mata atlântica, no próprio imóvel implicado ou, na hipótese de comprovada falta de espaço para tal no próprio imóvel, em local indicado pelo órgão competente da Prefeitura Municipal, dando preferência a áreas destinadas ao reflorestamento, áreas de praças e aos parques municipais.

Art. 3º. A árvore que, pelo seu estado de conservação ou pela sua instabilidade, oferecer perigo para o público ou para o proprietário vizinho, será derrubada pelo proprietário do terreno onde existir, no prazo dado por notificação da Prefeitura.

Parágrafo Único. - Não sendo cumprida a exigência do presente artigo, a árvore será derrubada pela Prefeitura, pagando o proprietário as despesas correspondentes, acrescidas de 20% (vinte por cento).

Art. 4º. O corte de árvores ou a poda drástica ou danosa, sem autorização do órgão municipal competente, sujeitarão os infratores, proprietários ou responsáveis, às seguintes penalidades:

§ 1º. Multa de 500 a 1.500 reais, além da recomposição do dano através do plantio de 10 a 30 árvores por cada exemplar cortado ou sacrificado, e demais medidas que forem consideradas necessárias para reparação de eventuais danos adicionais decorrentes, identificados por laudo técnico, do órgão competente da Prefeitura.

§ 2º. A multa prevista no §1º poderá ser revisada se o infrator plantar, de acordo com critério estabelecido pelo órgão municipal competente, de 5 a 50 árvores em áreas públicas ou, doar ao horto municipal, de 20 a 200 mudas de árvores nativas, com mais de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros) de altura, por cada árvore cortada, sacrificada ou prejudicada.

§ 3º. No caso de substituição da multa pelo plantio de árvores, a que se refere o §2º deste artigo, o infrator ficará responsável, por um período de 2 (dois) anos, no caso de árvores plantadas em áreas públicas, ou 3 (três) anos, em áreas particulares, pela proteção e manutenção dos espécimes plantados, inclusive com a substituição daqueles que venham a perecer ou sejam irremediavelmente danificados.

§ 4º. O não cumprimento da medida compensatória no “caput” deste artigo, no prazo determinado pelo órgão municipal responsável pelo meio ambiente, sujeitará o infrator a multa de 100 a 200 reais diárias, até o cumprimento da obrigação.

Art. 5º. A autorização para a retirada de árvore(s) localizada(s) em imóvel particular que estejam morta(s), em substancial risco de queda ou comprovadamente ameaçando prédios, benfeitorias, redes públicas etc., e quando tais situações não puderem ser resolvidas pela poda do raizeiro e/ou



Prefeitura Municipal de Itatiaia

rebaixamento da copa, somente será concedida pelo órgão municipal competente mediante o plantio de 1 a 10 exemplares por árvore retirada.

§ 1º - No caso de as causas da morte ou ameaça de queda da(s) árvore(s) a que se refere o "caput" deste artigo serem naturais, não cabendo responsabilidade ao proprietário do imóvel, as mudas arbóreas referidas no "caput" deste artigo serão plantadas pelo órgão municipal competente, preferencialmente no mesmo imóvel onde estava(m) localizado(s) o(s) exemplar(es) cortado(s), ou, caso isto não seja possível, em áreas circunvizinhas àquele imóvel, a serem especificadas no texto da autorização referida no "caput" deste artigo, não cabendo ao proprietário do imóvel a recusa em permitir a reposição da(s) árvore(s) perdida(s).

§ 2º - Caso a situação que causou a morte ou ameaça de queda da(s) árvore(s) seja de responsabilidade do proprietário do imóvel, como deverá atestar o laudo emitido pelo técnico do órgão municipal competente, este será responsável pelo plantio de 01 a 10 árvores, preferencialmente no mesmo terreno onde estava(m) o(s) exemplar(es), ou, caso isto não seja possível, em áreas circunvizinhas àquele imóvel.

§ 3º - O não cumprimento da medida compensatória estabelecida no "caput" deste artigo, no prazo determinado pelo órgão municipal competente, sujeitará o infrator a multa de 100 a 200 reais, até o cumprimento da obrigação.

§ 4º - Apenas motivos técnicos, a serem especificados em laudo emitido após a vistoria por técnico do órgão municipal competente, poderão justificar que a substituição da(s) árvore(s) cortada(s) a que se referem os parágrafos 1º ou 2º deste artigo seja feita em local diferente daquele onde se encontrava(m) o(s) exemplar(es) sacrificado(s), devendo a(s) muda(s) substituta(s) pertencer a espécie preferencialmente nativa, compatível com as características e localização do imóvel, de acordo com o laudo técnico.

Art. 6º. Os responsáveis por imóveis residenciais, mistos, comerciais ou industriais estão obrigados ao plantio e manutenção de árvores no passeio público em frente à respectiva edificação ou terreno, quando assim intimados pelo órgão municipal competente e de acordo com critérios por ele estabelecidos.

Parágrafo Único – Havendo disponibilidade, o órgão municipal competente poderá fornecer as mudas para o plantio de que trata o "caput" deste artigo.

Art. 7º. Com relação à arborização pública, fica terminantemente proibido:

I – Colocar ou pregar placas de qualquer natureza em árvores.

II – Fixar em árvores, por amarras, qualquer tipo de faixa ou objeto.

III – Pintar os troncos ou galhos das árvores.



Prefeitura Municipal de Itatiaia

IV – Destruir as folhagens ou quebrar os galhos das árvores.

V – Fazer das árvores qualquer tipo de uso prejudicial ou danoso às mesmas.

VI – Fazer da arborização pública suporte para qualquer tipo de material.

Parágrafo Único – A constatação de quaisquer das infrações referidas no “caput” deste artigo sujeitarão os infratores à multa de 100 à 200 reais, além das medidas que forem consideradas necessárias para reparação de eventuais danos adicionais decorrentes da infração, identificados por laudo técnico.

Art. 8º. A concessão de “habite-se” para imóveis de qualquer natureza fica vinculada ao plantio, pelo proprietário do imóvel, de árvore(s) necessária(s) à arborização do imóvel em questão, de acordo com as espécies vegetais e número de exemplares que forem indicadas pelo órgão municipal competente, caso o referido imóvel não esteja devidamente arborizado previamente e o mesmo comporte.

§ 1º. Havendo disponibilidade, o órgão municipal competente poderá fornecer as mudas para o plantio de que trata o “caput” deste artigo.

§ 2º. Será de responsabilidade do proprietário do imóvel a manutenção, por um período de 3 (três) anos, da(s) muda(s) plantada(s) referida(s) no “caput” deste artigo, incluindo o replantio, quando necessário.

§ 3º. Para os efeitos desta Lei, o promitente comprador, o concessionário ou o promitente concessionário, desde que imitados na posse do imóvel, são equiparados ao proprietário.

§ 4º. Não se incluem no estabelecido no “caput” deste artigo, os imóveis que, por critério da autoridade municipal competente, possam ser dispensados da exigência por questão de segurança bancária ou por outras razões técnicas que o justifiquem, a critério daquela autoridade.

§ 5º. O disposto neste artigo não se aplica aos loteadores, aos quais cabe promover e manter por um período de 2 (dois) anos, a contar da aprovação do projeto de loteamento, a respectiva arborização dos logradouros, cuja fiscalização e aprovação do projeto, no que se refere à arborização, cabem ao órgão municipal competente.

Art. 9º. Nas áreas destinadas a loteamentos é obrigatória a criação de uma reserva para arborização, com o plantio de uma muda de árvore para cada 150m² ou fração de área total destinada ao loteamento, exceto nos casos em que a vegetação preexistente no terreno a ser loteado seja suficiente, a critério do órgão municipal competente, para suprir parte ou toda a necessidade de arborização da reserva.



Prefeitura Municipal de Itatiaia

§ 1º. A área destinada à reserva deverá ser de, no mínimo, 25m² para cada árvore necessária ao complemento do número de mudas determinado por este artigo.

§ 2º. É obrigatória a arborização das áreas destinadas a praças, jardins e recreação, bem como dos passeios com largura igual ou superior a 2 metros.

Art. 10. Na construção de edificação de uso residencial, comercial ou industrial, é obrigatório o plantio de mudas de árvores por área total construída e sua respectiva manutenção, de acordo com a tabela abaixo:

I – Uso residencial com área superior a 150 m² - 1 (uma) árvore para cada 150m² ou fração de área total de edificação.

II – Uso não residencial com área superior a 90m² - 1 (uma) árvore para cada 90m² ou fração de área total de edificação.

III – Uso industrial e usos especiais diversos, com área superior a 60m² - 1 (uma) árvore para cada 20m² ou fração de área total de edificação.

§ 1º. As mudas de árvores a que se refere este artigo deverão corresponder a essências florestais, preferencialmente nativas, com pelo menos 1.80 metros de fuste e DAP (Diâmetro a altura do peito) de, no mínimo, 1.5 cm, sendo obrigatória a colocação de tutor, amarras e protetores padronizados.

§ 2º. Se comprovada a impossibilidade total ou parcial do plantio de mudas na forma determinada por este artigo, poderá ser feito, como medida compensatória, o plantio de mudas em número igual a 3(três) vezes o número de mudas que deixou de ser plantado, de acordo com o estabelecido neste artigo, em área pública ou de preservação permanente a ser designado pelo órgão municipal competente, de preferência em área próxima à que deixou de ser devidamente arborizada.

§ 3º. No caso de plantio dentro de áreas de preservação permanente, as essências florestais utilizadas deverão ser obrigatoriamente nativas, devendo as espécies utilizadas e os métodos de plantio e de manutenção serem aprovados pelo órgão municipal competente.

Art. 11. O valor das multas previstas nesta Lei, serão aplicadas de acordo com as seguintes circunstâncias:

I – Atenuantes:

- a) menor grau de compreensão e escolaridade do infrator;
- b) colaboração com os agentes encarregados da fiscalização e controle ambiental.



Prefeitura Municipal de Itatiaia

II – Agravantes:

- a) corte ou dano irreversível de exemplar arbóreo de grande porte e ou elevado valor paisagístico cultural ou ambiental;
- b) corte ou dano irreversível de exemplar arbóreo situado em área especialmente protegida;
- c) descumprimento das recomendações de plantio e ou manutenção determinadas pelo órgão municipal competente.

Art. 12 - O Poder Executivo regulamentará a matéria mediante Decreto Municipal.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Itatiaia, 29 de outubro de 2007.


JAIR ALEXANDRE GONÇALVES
PREFEITO

